



“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

RAZÓN. EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, NUEVE (09) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

En cumplimiento al artículo 1.118 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Juez del conocimiento con una solicitud inicial presentada por **MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ**, registrada con el número de promoción **39894** para el efecto de acordar lo que en derecho procede. **CONSTE.**

JUEZ

FIRMAS ELECTRONICAS

SECRETARIO

AUTO. EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, NUEVE (09) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Con el escrito de cuenta y anexos que se acompaña, se tiene por presentado a **MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ**, quien por su propio derecho demanda PROCEDIMIENTO ESPECIAL, **JUICIO SUMARIO DE USUCAPION** en contra de la **CECILIO HERNANDEZ CANDELARIA**, por las razones y motivos que expresa.

FÓRMESE EL CUADERNO CORRESPONDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.

MODALIDAD “CERO PAPEL”

Atendiendo al acuerdo del pleno del consejo de la judicatura del poder judicial del Estado de México, en sesión del catorce 14 de marzo de dos mil veinticinco 2025, contenida en la circular 24/2025, en el cual se autorizó la implementación del Modelo de Gestión Operativa en este órgano jurisdiccional bajo la **“MODALIDAD CERO PAPEL” que se rige bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica**, la cual da inició en este órgano jurisdiccional el día veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025), con el objeto de promover una gestión efectiva que permita el ahorro de recursos materiales, así como el aprovechamiento de las tecnologías, para una mejor impartición de justicia, buscando en todo momento la modernización y mejora en la operatividad de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo, asegurar procesos de calidad, eficiencia en el servicio y la satisfacción





“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

de los usuarios, sustituyendo de manera permanente los expedientes físicos transitando al cien por ciento a esta nueva modalidad.

En ese sentido, se les hace saber a las partes e interesados, que este procedimiento se tramitará ante esta nueva modalidad “cero papel,” invitándolos a obtener su firma electrónica a través de la página oficial del Poder Judicial del Estado de México <https://fejem.pjedomex.gob.mxm/fejem/> o bien ante este juzgado que cuenta con agentes calificadores que estarán disponibles para la tramitación de la misma, para lo cual deberán proporcionar en formato PDF su clave única de registro de población (CURP), su credencial para votar con fotografía o cualquier identificación oficial y un comprobante de domicilio en formato digitalizado, en caso de ser abogado, cédula profesional de la licenciatura en derecho.

Analizado que es el libelo actio en relación a los documentos exhibidos como base de la acción, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1.164 y 1.209 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, a efecto de acordar lo conducente, se previene al ocursoante para que dentro del término de **TRES DÍAS HABILES posteriores a su notificación cumpla con las siguientes prevenciones:**

A).- HAGA las aclaraciones entorno a la ubicación del predio materia de la presente usucapión, toda vez que la que se señala en escrito de cuenta, difiere del establecido en el certificado de inscripción y el documento que constituye la causa generadora de su posesión; exhibiendo en su caso, documento que justifique que dichas nomenclaturas individualizan como uno solo al bien raíz de que se trata, debiendo ser necesariamente constancia de identidad, expedida por la autoridad catastral.

B).- Aclare o se desista de las prestaciones “d” y “e” toda vez que de conformidad con el artículo 5.127 del Código Civil vigente en el Estado de México la usucapión es un medio de adquirir la propiedad, y para el caso de ser procedente, se ordenara al Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizar la inscripción a nombre del actor, pues es el referido instituto el encargado de realizar las inscripciones relativas a la propiedad de inmuebles, y no Catastro Municipal ni el Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicio de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Ecatepec de Morelos (SEPASE); por lo tanto deberá ajustar sus prestaciones accesorias a fin de que sean consecuencia de la acción pretendida, toda vez que este Juzgado debe tomar en cuenta todos los presupuestos legalmente





“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

previstos para que una demanda pueda ser admitida a trámite y así en su momento un mejor análisis sobre el fondo de la pretensión materia de la controversia.

Sive como sustento el siguiente criterio federal:

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2019773. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil. Tesis: I.3o.C.362 C (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2557. Tipo: Aislada

DEMANDA. SU CONTROL LIMINAR FORMAL Y MATERIAL.

La potestad de rechazar in limine (ab initio), la demanda, no tiene por qué suponer un obstáculo al ejercicio de los derechos fundamentales. Como lo han reconocido la doctrina y la jurisprudencia, el derecho de acceso a la jurisdicción no tiene un carácter absoluto susceptible de ser satisfecho al margen de las condiciones o requisitos que impone el ordenamiento. En efecto, una vez deducida una determinada pretensión, el Juez no queda automáticamente conminado a pronunciarse sobre el fondo de ella, como tampoco tiene el deber de promover un proceso en forma íntegra. Es en este contexto que surge lo que se ha denominado "control liminar de la demanda", ejercicio que se realiza desde dos perspectivas diversas, a saber: una formal y otra material. La primera de esas perspectivas parte de aceptar que el ordenamiento puede establecer ciertos presupuestos necesarios para que nazca el deber del Juez de pronunciarse sobre el fondo del asunto, prescribir cauces formales que los ciudadanos deben observar imperativamente si quieren la tutela de sus derechos e intereses legítimos. Es el caso, por ejemplo, de los presupuestos procesales o la exigencia de ciertas formas necesarias de las cuales debe estar revestido el acto de demanda; por ende, el primer control que debe superar una determinada pretensión es respecto a su forma, es decir, el cumplimiento de todos los presupuestos legalmente previstos para que una demanda pueda ser admitida a trámite. El resultado de este control puede ser positivo o negativo; si es positivo, esto es, si el acto inicial del proceso reúne las previsiones legales formales se admitirá a trámite, por el contrario, si el acto inicial no es apto para satisfacer las exigencias formales, el tribunal deberá conceder un plazo para subsanarlo. Este primer control se desarrolla de modo paralelo al de los presupuestos procesales y constituyen juicios netamente formales que se generan previo a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión. Este control está relacionado con la potestad del Juez de sanear o limpiar el proceso lo más pronto posible, para desembarazarlo de impedimentos y óbices formales, y facilitar el proceso a las etapas vinculadas al mérito. Por su parte, la comprensión del segundo control (material)





“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

parte de aceptar que, en el desarrollo normal del iter procesal, el Juez no se relaciona con la procedencia de la pretensión, sino una vez que el proceso ha concluido en sus etapas de alegación y prueba. Sólo en ese instante tendrá el material necesario para emitir un juicio jurídico sobre el acogimiento de la pretensión con base en los hechos y pruebas rendidas. No obstante, el control liminar material de la demanda permite y obliga al Juez a efectuar un juicio prematuro de hipotética acogibilidad de la pretensión, que se manifiesta sin otro antecedente que la sola relación de la demanda. Es decir, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales, corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción como ha sido propuesta. A diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva. Dicho control es dable hacerlo, por ejemplo, cuando los hechos de la demanda aparezcan inapropiados para obtener la tutela pretendida “el actor no alegó el dominio del bien cuando ejerció la acción reivindicatoria”, o cuando los hechos hayan sido erróneamente calificados “el actor interpuso una acción reivindicatoria alegando ser poseedor del bien”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 350/2018. Elizabeth Poblano Becerril. 15 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

C).- Adjunte copias simples del escrito de cumplimiento y documentos que anexe suficientes, a efecto de correr traslado a la parte demandada; lo anterior, en cumplimiento al artículo 2.100 fracción III del Código Procesal en cita.

Apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello y en los términos solicitados, se inadmitirá su demanda.

ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DOMICILIO PROCESAL

Con fundamento en los artículos 1.14, 1.15, 1.17 bis, 1.96, 1.99, 1.117, 1.119, 1.134, 1.138, 1.165, 1.168 y 1.185 del Código de Procedimientos Civiles, así como en términos de lo que disponen las Circulares 32/2020 y 33/2020; con fundamento en el artículo 1.174.1 del ordenamiento legal en cita, se tiene a la promovente por autorizado el acceso al expediente electrónico, por lo que hágansele las subsecuentes





“2025. BICENTENARIO DE LA VIDA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

notificaciones personales indistintamente a través del correo electrónico proporcionado. Y las no personales le seguirán surtiendo por medio de la lista y boletín.

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.93, 1.94, 1.95 y 1.185 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se autorizan a las personas que señala en el de cuenta, para imponerse de autos dentro del local de este Juzgado, oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como obtener copias fotostáticas simples y fotografías de las actuaciones, previa comparecencia que por su recibo obre en autos, **no así para recoger valores, los cuales deberán ser entregados única y directamente al interesado.**

Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos que acompaña.

NOTIFIQUESE

ASÍ, LO ACORDÓ Y FIRMA EL JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, MTRO. **DAVID VELAZQUEZ VARGAS**, QUIEN ACTUA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSÉ MOISÉS AYALA ISLAS, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

JUEZ

FIRMAS ELECTRÓNICAS

SECRETARIO

RAZÓN.- EN LA MISMA FECHA EN QUE SE ACTÚA, QUEDÓ REGISTRADO EL PRESENTE EN EL LIBRO DE GOBIERNO EN SU VERSION ELECTRONICA, BAJO EL NÚMERO **2345/2025**. QUE LE CORRESPONDIÓ. CONSTE.

SECRETARIO

(FIRMA ELECTRONICA)



HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción
Archivo Firmado: 73366905_prueba.pdf.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México
Firmante(s): 2

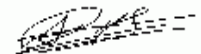
Firmante	Nombre	JOSE MOISES AYALA ISLAS	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.37.34.33.32.31	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:05:53 - 09/10/25 10:05:53	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	86 e8 59 97 e7 61 d3 21 c2 d5 90 20 67 2b af 75 6f 7e e6 82 ee cd 83 f1 f3 53 a3 bf 2b a8 d7 16 b5 b1 72 76 bd 4a d0 08 d8 45 7d 2e 95 23 2d fb 7a b4 d2 f6 1e de 12 00 44 e7 d3 93 ab a0 7f e4 f2 1b 23 be 67 e0 de bd 80 00 1e fb a4 da 0a 90 a7 b0 58 94 41 f9 6f 6c b7 f6 a7 98 c9 a6 e7 ce dd 81 5b 8f c0 8d 0a da 95 7c df 7c 4f f0 5d 8f ea bf f5 eb 87 8c 1e 49 2b 34 32 4d 1f f1 8a 83 ac bd 0f df 40 9b 01 99 8f f3 09 0e f7 20 cd ab 9b ce e5 94 a3 66 96 de 52 34 dd 51 65 63 54 53 c1 75 48 f2 b9 e6 c9 52 72 50 25 1d ef 4c a6 43 5b 59 87 59 1f c2 19 d6 8b 03 ef 36 30 6c a4 ee 67 ea a7 dc 69 5c 4e d8 e1 c5 8b d2 ff 92 fc 7c 1f 25 a0 01 bc eb 63 56 ab 3a cb 22 b9 ff d5 4d 9f 4b a4 42 7d 31 c7 e8 f7 7b 0e ef 45 dd e1 52 a6 93 47 3d 03 03 f3 8f d6 dd 09 10 94 4a 1c 2d			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:05:58 - 09/10/25 10:05:58			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: JOSE MOISES AYALA ISLAS
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.37.34.33.32.31
Fecha de firma: 09/10/25 16:05:53 - 09/10/25 10:05:53
Certificado vigente: 23/02/29 03:45:34 - 22/02/29 21:45:34



Firmante	Nombre	DAVID VELAZQUEZ VARGAS	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:06:11 - 09/10/25 10:06:11	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	c0 40 c1 33 6c f1 34 8e 72 f8 68 c5 64 77 0c dd df 78 66 a9 01 e5 3f 9f b3 43 df ed 62 24 2f 9a a1 1b 22 df 27 fa 26 27 f9 eb 19 ee 44 17 bb ba c5 61 e7 af 9e 11 ad d1 2c 75 0a df 24 d4 f2 44 a8 37 44 f5 c7 44 9a 0f 4a b8 e2 fa 78 94 22 32 9f 6e b1 f5 bd 6d a1 c7 d9 fc d2 27 6c ea 7a f4 85 84 fc 84 34 38 f1 7f 70 57 a4 84 d6 19 17 a2 f0 54 d4 e0 7b 3c 06 ed aa 88 f6 f6 7c 1f 2a f3 02 de db 40 9e f9 a5 c1 6a b9 3f da fc 99 59 6d c5 0e 8f a3 c3 9f 88 69 34 87 e9 67 a0 ac e0 13 02 df 00 b8 aa 6a cd 15 a5 a9 6c b7 08 b3 1e dd c0 be 5c 12 9b 4e 00 48 b3 d4 ca c0 3e 10 df f6 c7 6d e5 16 3b 94 2c d0 ec 39 72 e0 af 9d f0 df b1 27 cb 0e 8b 3a a0 86 6e 73 2f ee 10 2f d4 cf 64 c2 4f ef d7 0f 5b 4d 41 4b 62 a5 bf d7 9b e1 2d a6 43 d6 66 b8 e3 84 fb 02 01 72 87 75 dd 55			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:06:17 - 09/10/25 10:06:17			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: DAVID VELAZQUEZ VARGAS
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39
Fecha de firma: 09/10/25 16:06:11 - 09/10/25 10:06:11
Certificado vigente: 18/02/28 03:44:03 - 17/02/28 21:44:03



MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

**RAZÓN. EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, NUEVE (09) DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).**

En cumplimiento al artículo 1.118 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, el Secretario de Acuerdos da cuenta al Juez del conocimiento con una solicitud inicial presentada por **MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ**, registrada con el número de promoción **39894** para el efecto de acordar lo que en derecho procede. **CONSTE.**

JUEZ FIRMAS ELECTRONICAS SECRETARIO

**AUTO. EN ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, NUEVE (09) DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).**

Con el escrito de cuenta y anexos que se acompaña, se tiene por presentado a **MANUEL DE JESUS PEREZ HERNANDEZ**, quien por su propio derecho demanda PROCEDIMIENTO ESPECIAL, **JUICIO SUMARIO DE USUCAPION** en contra de la **CECILIO HERNANDEZ CANDELARIA**, por las razones y motivos que expresa.

**FÓRMESE EL CUADERNO CORRESPONDIENTE Y REGÍSTRESE EN EL LIBRO
DE GOBIERNO BAJO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.**

MODALIDAD “CERO PAPEL”

Atendiendo al acuerdo del pleno del consejo de la judicatura del poder judicial del Estado de México, en sesión del catorce 14 de marzo de dos mil veinticinco 2025, contenida en la circular 24/2025, en el cual se autorizó la implementación del Modelo de Gestión Operativa en este órgano jurisdiccional bajo la “**MODALIDAD CERO PAPEL**” que se rige bajo los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, la cual da inició en este órgano jurisdiccional el día veintiocho (28) de abril de dos mil

MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

veinticinco (2025), con el objeto de promover una gestión efectiva que permita el ahorro de recursos materiales, así como el aprovechamiento de las tecnologías, para una mejor impartición de justicia, buscando en todo momento la modernización y mejora en la operatividad de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo, asegurar procesos de calidad, eficiencia en el servicio y la satisfacción de los usuarios, sustituyendo de manera permanente los expedientes físicos transitando al cien por ciento a esta nueva modalidad.

En ese sentido, se les hace saber a las partes e interesados, que este procedimiento se tramitará ante esta nueva modalidad “cero papel,” invitándolos a obtener su firma electrónica a través de la página oficial del Poder Judicial del Estado de México <https://fejem.pjedomex.gob.mx/fejem/> o bien ante este juzgado que cuenta con agentes calificadores que estarán disponibles para la tramitación de la misma, para lo cual deberán proporcionar en formato PDF su clave única de registro de población (CURP), su credencial para votar con fotografía o cualquier identificación oficial y un comprobante de domicilio en formato digitalizado, en caso de ser abogado, cédula profesional de la licenciatura en derecho.

Analizado que es el libelo actio en relación a los documentos exhibidos como base de la acción, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1.164 y 1.209 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, a efecto de acordar lo conducente, se previene al ocursoante para que dentro del término de **TRES DÍAS HÁBILES posteriores a su notificación cumpla con las siguientes prevenciones:**

A).- HAGA las aclaraciones entorno a la ubicación del predio materia de la presente usucapión, toda vez que la que se señala en escrito de cuenta, difiere del establecido en el certificado de inscripción y el documento que constituye la causa generadora de su posesión; exhibiendo en su caso, documento que justifique que dichas nomenclaturas individualizan como uno solo al bien raíz de que se trata, debiendo ser necesariamente constancia de identidad, expedida por la autoridad catastral.

MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

B).- Aclare o se desista de las prestaciones “d” y “e” toda vez que de conformidad con el artículo 5.127 del Código Civil vigente en el Estado de México la usucapión es un medio de adquirir la propiedad, y para el caso de ser procedente, se ordenara al Instituto de la Función Registral del Estado de México, realizar la inscripción a nombre del actor, pues es el referido instituto el encargado de realizar las inscripciones relativas a la propiedad de inmuebles, y no Catastro Municipal ni el Organismo Público Descentralizado para la prestación de servicio de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Ecatepec de Morelos (SEPASE); por lo tanto deberá ajustar sus prestaciones accesorias a fin de que sean consecuencia de la acción pretendida, toda vez que este Juzgado debe tomar en cuenta todos los presupuestos legalmente previstos para que una demanda pueda ser admitida a trámite y así en su momento un mejor análisis sobre el fondo de la pretensión materia de la controversia.

Sive como sustento el siguiente criterio federal:

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2019773. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil. Tesis: I.3o.C.362 C (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2557. Tipo: Aislada

DEMANDA. SU CONTROL LIMINAR FORMAL Y MATERIAL.

La potestad de rechazar in limine (ab initio), la demanda, no tiene por qué suponer un obstáculo al ejercicio de los derechos fundamentales. Como lo han reconocido la doctrina y la jurisprudencia, el derecho de acceso a la jurisdicción no tiene un carácter absoluto susceptible de ser satisfecho al margen de las condiciones o requisitos que impone el ordenamiento. En efecto, una vez deducida una determinada pretensión, el Juez no queda automáticamente conminado a pronunciarse sobre el fondo de ella, como tampoco tiene el deber de promover un

MATERIA: CIVIL**Número de ACUERDO:** 47925/2025**Fecha de registro:** 9 de octubre de 2025 9:28**Fecha de modificación:** 9 de octubre de 2025 9:28**JUZGADO:** JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

proceso en forma íntegra. Es en este contexto que surge lo que se ha denominado "control liminar de la demanda", ejercicio que se realiza desde dos perspectivas diversas, a saber: una formal y otra material. La primera de esas perspectivas parte de aceptar que el ordenamiento puede establecer ciertos presupuestos necesarios para que nazca el deber del Juez de pronunciarse sobre el fondo del asunto, prescribir cauces formales que los ciudadanos deben observar imperativamente si quieren la tutela de sus derechos e intereses legítimos. Es el caso, por ejemplo, de los presupuestos procesales o la exigencia de ciertas formas necesarias de las cuales debe estar revestido el acto de demanda; por ende, el primer control que debe superar una determinada pretensión es respecto a su forma, es decir, el cumplimiento de todos los presupuestos legalmente previstos para que una demanda pueda ser admitida a trámite. El resultado de este control puede ser positivo o negativo; si es positivo, esto es, si el acto inicial del proceso reúne las previsiones legales formales se admitirá a trámite, por el contrario, si el acto inicial no es apto para satisfacer las exigencias formales, el tribunal deberá conceder un plazo para subsanarlo. Este primer control se desarrolla de modo paralelo al de los presupuestos procesales y constituyen juicios netamente formales que se generan previo a cualquier análisis sobre el fondo de la pretensión. Este control está relacionado con la potestad del Juez de sanear o limpiar el proceso lo más pronto posible, para desembarazarlo de impedimentos y óbices formales, y facilitar el proceso a las etapas vinculadas al mérito. Por su parte, la comprensión del segundo control (material) parte de aceptar que, en el desarrollo normal del iter procesal, el Juez no se relaciona con la procedencia de la pretensión, sino una vez que el proceso ha concluido en sus etapas de alegación y prueba. Sólo en ese instante tendrá el material necesario para emitir un juicio jurídico sobre el acogimiento de la pretensión con base en los hechos y pruebas rendidas. No obstante, el control liminar material de la demanda permite y obliga al Juez a efectuar un juicio prematuro de hipotética acogibilidad de la pretensión, que se manifiesta sin otro antecedente que la sola relación de la demanda. Es decir, una vez comprobada por el Juez la concurrencia de los presupuestos procesales, corresponde efectuar un control de la proponibilidad o fundamento intrínseco de la acción como ha sido propuesta. A

MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

diferencia del control formal, el juicio de fundabilidad opera con elementos que corresponden al derecho material, con los preceptos sustanciales llamados a zanjar la litis en la sentencia definitiva. Dicho control es dable hacerlo, por ejemplo, cuando los hechos de la demanda aparezcan inapropiados para obtener la tutela pretendida “el actor no alegó el dominio del bien cuando ejerció la acción reivindicatoria”, o cuando los hechos hayan sido erróneamente calificados “el actor interpuso una acción reivindicatoria alegando ser poseedor del bien”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 350/2018. Elizabeth Poblano Becerril. 15 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

C).- Adjunte copias simples del escrito de cumplimiento y documentos que anexe suficientes, a efecto de correr traslado a la parte demandada; lo anterior, en cumplimiento al artículo 2.100 fracción III del Código Procesal en cita.

Apercibido que de no hacerlo dentro del plazo concedido para ello y en los términos solicitados, *se inadmitirá su demanda*.

ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DOMICILIO PROCESAL

Con fundamento en los artículos 1.14, 1.15, 1.17 bis, 1.96, 1.99, 1.117, 1.119, 1.134, 1.138, 1.165, 1.168 y 1.185 del Código de Procedimientos Civiles, así como en términos de lo que disponen las Circulares 32/2020 y 33/2020; con fundamento en el artículo 1.174.1 del ordenamiento legal en cita, se tiene a la promovente por

MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

autorizado el acceso al expediente electrónico, por lo que hágansele las subsecuentes notificaciones personales indistintamente a través del correo electrónico proporcionado. Y las no personales le seguirán surtiendo por medio de la lista y boletín.

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.93, 1.94, 1.95 y 1.185 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se autorizan a las personas que señala en el de cuenta, para imponerse de autos dentro del local de este Juzgado, oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como obtener copias fotostáticas simples y fotografías de las actuaciones, previa comparecencia que por su recibo obre en autos, **no así para recoger valores, los cuales deberán ser entregados única y directamente al interesado.**

Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos que acompaña.

NOTIFIQUESE

ASÍ, LO ACORDÓ Y FIRMA EL JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, MTRO. **DAVID VELAZQUEZ VARGAS**, QUIEN ACTUA CON SECRETARIO DE ACUERDOS, LICENCIADO JOSÉ MOISÉS AYALA ISLAS, QUE AUTORIZA Y DA FE. DOY FE.

JUEZ FIRMAS ELECTRÓNICAS SECRETARIO

RAZÓN.- EN LA MISMA FECHA EN QUE SE ACTÚA, QUEDÓ REGISTRADO EL PRESENTE EN EL LIBRO DE GOBIERNO EN SU VERSION ELECTRONICA, BAJO EL NÚMERO **2345/2025**. QUE LE CORRESPONDIÓ. CONSTE.

MATERIA: CIVIL

Número de ACUERDO: 47925/2025

Fecha de registro: 9 de octubre de 2025 9:28

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2025 9:28

JUZGADO: JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DEL
DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC DE MORELOS

SECRETARIO

(FIRMA ELECTRONICA)

HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 73366906_prueba.pdf.p7m
Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México
Firmante(s): 2

Firmante	Nombre	JOSE MOISES AYALA ISLAS	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.37.34.33.32.31	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:05:53 - 09/10/25 10:05:53	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	8f 95 a6 37 76 11 e6 9b 42 9e 9f b2 f2 b0 87 98 20 91 08 18 53 6b 82 0a 1e 68 3e 9e 28 66 8b 45 1b 7c b2 8b c3 68 89 01 e5 ae 2c 56 fb ad 2f 92 df 6e b9 5c db 58 c9 a0 c7 71 49 d1 73 2a 07 ab 42 2c f7 23 b5 3a e5 d2 7e 58 87 68 c1 3b ef a5 84 8b 58 97 55 0b 67 88 00 5b 57 61 41 18 0a 0a e2 35 64 8d 8c 97 6d 61 b4 20 fc 0f d4 ee 09 82 f0 27 94 57 ee 40 7f a0 fb a4 bf e7 95 d0 e8 50 0d 75 cd 7f 06 45 7d c7 e3 0d c4 be 46 39 43 db 45 cf cb 19 06 61 db df 90 1a cb 7a a3 29 4b c6 6e 8a 2f 9d 58 ae ee 4a 50 3f 3e a7 24 fb e2 34 4b e3 7f 67 a7 04 21 75 ca 12 94 45 81 00 67 84 6d 0d ad e1 f6 58 36 67 cf 3e 98 d4 47 25 33 af 90 f6 4c 12 90 01 ff 60 60 85 a0 a9 25 ee 0a a5 b1 80 23 4b 68 21 c1 a0 37 1e cc 2f 8e 8e 5d e8 cd 67 92 a7 23 bf f1 8c 97 8c c4 49 30 48 3c db			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:05:59 - 09/10/25 10:05:59			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: JOSE MOISES AYALA ISLAS
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.37.34.33.32.31
Fecha de firma: 09/10/25 16:05:53 - 09/10/25 10:05:53
Certificado vigente: 23/02/29 03:45:34 - 22/02/29 21:45:34



Firmante	Nombre	DAVID VELAZQUEZ VARGAS	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:06:11 - 09/10/25 10:06:11	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	9d 13 c7 7e ca 02 a1 49 bc 40 0b 8b d7 08 59 0e ce 87 02 8d 22 c4 2d 65 23 5f 67 22 42 07 27 a1 31 86 9a cc 92 7d 6f eb c2 79 1c fa bb 45 9b 23 c5 4e 34 07 49 bb 02 e0 20 a7 19 e5 68 32 9c 0f 41 74 48 7b 4f 61 d0 7e 0d 2d 93 2f 9c a3 b4 23 43 13 3b 1e ab cd 7d aa 88 bd 5e 12 a8 4c 0f b9 bc 74 92 a9 8b 2d 37 43 32 23 dc e3 4e 68 c5 b0 ef 70 25 f3 10 e0 70 67 94 89 30 f7 5e 7b be 86 54 c4 e1 84 08 24 43 78 32 64 8f 06 59 5d 0d 34 68 d9 4f d9 b9 e8 28 37 78 58 8f 8f b9 bc 27 c9 90 c8 6e 12 91 e7 a1 7e 55 b9 3e da b4 04 4b c0 48 63 0a f3 0b 4e e1 5e c8 e4 96 e9 3c a3 44 a0 cb 01 88 c9 22 5a 0e 67 de 32 67 66 2a ee f0 5d d5 66 1a 63 2e 02 a3 a2 6a e8 62 97 20 52 6d ae 61 64 25 de 2c 55 65 88 ca 73 1c dc 13 06 e1 15 06 70 8a df 0d f1 11 e7 fa 1a 64 81 a7 7e 6b 1d			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	09/10/25 16:06:17 - 09/10/25 10:06:17			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: DAVID VELAZQUEZ VARGAS
 Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.33.34.34.32.39
 Fecha de firma: 09/10/25 16:06:11 - 09/10/25 10:06:11
 Certificado vigente: 18/02/28 03:44:03 - 17/02/28 21:44:03

